

新北市政府工務局 訴願答辯書

訴 願 人：劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所

地 址：新北市板橋區文化路 2 段 182 號 7 樓

原處分機關：新北市政府工務局

發文日期：中華民國 114 年 8 月 21 日

發文字號：新北工使字第 1141462093 號

訴願人因違反建築法事件，不服本局中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書，提起訴願，謹依法答辯如下：

答 辯 聲 明

訴願駁回。

事 實

一、訴願人受託辦理位於新北市板橋區翊歲東路 291 號 2 樓建築物（三喜旅社，下稱系爭建築物）之 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，於 111 年 6 月 9 日向本局掛號申報，並經本局於 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書：查核合格，予以備查在案。

二、原簽證檢查內容「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」部分，前經本局 112 年 7 月 4 日派員至現場檢查結果「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」。

三、案經本局 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議討論結果略以：「一、依使用執照竣工圖所示旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意。二、

本案缺失依「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點」四（四）「申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」罰鍰辦理。」

四、本局爰以中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書（下稱系爭處分書），裁處訴願人新臺幣 6 萬元罰鍰，並於中華民國 114 年 7 月 9 日送達。訴願人不服，於中華民國 114 年 8 月 1 日提起本件訴願。

理 由

一、實體答辯：

（一）按建築法第 77 條第 3 項及第 4 項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同（第 3 項）。前項檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查（第 4 項）。」同法第 91 條之 1 第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築師、專業技師、專業機構或人員、專業技術人員、檢查員或實施機械遊樂設施安全檢查人員新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰：一、辦理第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實者。」

（二）按新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款規定：「受託機構人員，經查有下列情形者，本局應依建築法第 91 條之 1 第 1 款規定處以罰鍰，並副知中央主管建築機關：

（四）申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」

（三）本件訴願理由略謂：原處分距申報掛號日已逾 3 年；系爭建築物常有不特定人士使用及出入，訴願人無從隨時全面為該場所適法性負責；本局未提出防火門係於申報完成後被拆除更換之具體證據等語。

（四）查訴願人受託辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，原簽證檢查內容為「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」，惟經本局 112 年 7 月 4 日派員複查結果為「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未

設置防火門，現場防火門材質不符規定」，二者明顯不符。依使用執照竣工圖所示，旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，該處本應列入檢討項目，訴願人卻簽證為「免檢討」，其簽證內容與客觀事實不符，已構成建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實。

（五）訴願人主張防火門可能於申報後遭第三人變更等語。惟依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，此係門體材質與形式之根本不符，非短期內可自然形成。訴願人身為受託簽證之建築師，依新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款規定，申報場所經簽證為合格惟經複查為不合格且情節嚴重者，即應處以罰鍰，故訴願人所稱，難謂可採。

（六）至訴願人主張已逾 3 年一節，本局係於 112 年 7 月 4 日複查時始發現簽證內容不實，並於 114 年 6 月 30 日經專案小組會議認定違規事實成立，自複查日起算至系爭處分書作成日中華民國 114 年 7 月 4 日，尚未逾 3 年，本局裁處並無不合。

（七）本局依建築法第 91 條之 1 第 1 款所定 6 萬元以上 30 萬元以下之罰鍰額度，並依新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6 之規定，處訴願人新臺幣 6 萬元罰鍰，係法定最低額，應屬允當。

二、檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

1、系爭處分書及同文號函影本 1 份。

2、送達證書影本 1 份。

3、111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書影本 1 份。

4、112 年 7 月 4 日建築物公共安全檢查簽證申報「防火避難設施類」複查情形紀錄表及現場照片影本 1 份。

5、系爭建築物 111 年度檢查申報案之檢查報告書影本 1 份。

6、114 年 6 月 30 日專案小組會議紀錄影本 1 份。

7、系爭建築物使用執照竣工圖影本 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府工務局

代 表 人：局 長

中華民國 114 年 8 月 21 日